

**Nr. 31 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 27.
Oktober 1934***R 43 II/694, Bl. 88–90 Originalentwurf¹**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Fristen für Gesetzesvorlagen, im besonderen Mitwirkung des Stellvertreters des Führers bei der Gesetzgebung des Reichs.

Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister *Heß*, hat – nicht ohne Berechtigung – darauf hingewiesen, daß das ihm durch den Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 27. Juli 1934 – Rk. 6798 –² eingeräumte Mitwirkungsrecht bei der Gesetzgebung des Reichs praktisch unwirksam wird, wenn die Entwürfe von Gesetzen ihm meist mit einer so kurzen Frist zur Stellungnahme zugeleitet würden, daß ihm und den von ihm beauftragten Stellen eine Durcharbeitung der Gesetzentwürfe und somit eine sachliche Stellungnahme unmöglich ist. Er hat daher, wie er mir mitteilte, die Herren Reichsminister gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß ihm in Zukunft Gesetzentwürfe (und auch Entwürfe von Verordnungen) mit einer für ihre Bearbeitung ausreichenden Frist zugehen³.

Im Auftrage des Führers und Reichskanzlers⁴ gestatte ich mir, diese Bitte des Stellvertreters des Führers nachdrücklichst zu unterstützen und dabei auch allgemein auf folgendes hinzuweisen:

§ 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reichsregierung⁵, welcher vorschreibt, daß umfangreiche Gesetzesvorlagen und sonstige Vorlagen von weittragender Bedeutung frühestens 4 Tage nach ihrer Verteilung auf die Tagesordnung einer Sitzung der Reichsregierung gesetzt werden sollen, muß unter den heutigen Gesetzgebungsverhältnissen als überholt angesehen werden. Denn in dem früheren Gange der Gesetzgebung nach der Weimarer Reichsverfassung war die Reichsregierung nicht entscheidender Faktor der Gesetzgebung; sie wurde mit den Gesetzentwürfen lediglich zum Zwecke der Weiterleitung an den Reichsrat, den Reichstag und den Reichspräsidenten befaßt, während der Reichsregierung die Gesetzentwürfe heute zur Fassung eines Gesetzesbeschlusses auf Grund des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933⁶ unterbreitet werden. Es bedarf keiner Erörterung darüber, daß die heute von der Reichsregierung im vereinfachten Gesetzgebungsverfahren zu treffenden Entscheidungen und die hiermit zu tragenden Verantwortungen ungleich wichtiger sind als die Beschlüsse früherer Reichsregierungen, die in

¹ Abgesandt am 29. 10. 34. Umdruckexemplar: R 43 I/1328, Bl. 54f.; Abschrift: R 43 II/1197, Bl. 242–245. – Zur Mitwirkung des StdF an der Gesetzgebung allgemein: LONGERICH, Hitlers Stellvertreter, S. 74–83. Zum Zustandekommen dieses RdErl. und anderen Aktennachweisen s. auch: APK I 1, Reg. Nr. 10516; APK I 2, Reg. Nr. 20754; APK II 3, Reg. Nr. 30243.

² R 43 II/694, Bl. 82f.; R 43 II/1197, Bl. 131 f. Abdruck: ARH I/2, Nr. 380.

³ StdF an StSRk, 11. 10. 34, mit Verweis auf ein Schreiben an die Reichsminister vom [9.] 10.; R 43 II/694, Bl. 85. Heß führte hier Lammers gegenüber Beschwerde, daß seine Mitwirkung an der Reichsgesetzgebung ohne ausreichende Frist zur Stellungnahme „illusorisch“ gemacht würde: „Ich muß darauf hinweisen, daß meine Mitwirkung die Stellungnahme der NSDAP überhaupt bedeutet und daß ich bei den meisten Gesetz- und Verordnungsentwürfen die zuständigen Stellen der Partei anhöre, ehe ich meine Äußerungen abgebe. Nur wenn ich so verfare, kann ich dem in dem Erlaß des Führers vom 27. VII. 1934 ausgesprochenen Willen des Führers gerecht werden.“ Entsprächen die Ressorts diesem Verlangen nicht, „würde ich mich in Zukunft genötigt sehen, meine Zustimmung zu solchen Entwürfen in all den Fällen von vornherein und ohne auf die Sache einzugehen vorzuenthalten, in denen ich nicht genügend Frist zur ordnungsgemäßen Bearbeitung erhalte.“

⁴ Wohl erteilt gelegentlich des FV Lammers' vom 16. 10. 34; R 43 II/694, Bl. 85. Nach dem Ergebnis dieses Vortrags hatte MR Wienstein am 26. 10. eine erste Entwurfsfassung des RdErl. erstellt; ebd. Bl. 86 f.

⁵ Vom 3. 5. 24 (RMinBl. S. 173). Abdruck: ARW, Kab. Marx I/II, Nr. 192. Entwurfsarbeiten: R 43 I/1488 und 1489.

⁶ RGBl. I S. 141; s. ARH I/1, Nr. 68 P. 1.

einem das Gesetzgebungsverfahren des Reichsrats und des Reichstags vorbereitenden Stadium oder nach Beschlußfassung dieser Gesetzgebungsfaktoren in der Weiterleitung eines Gesetzentwurfs an den Reichspräsidenten bestanden. Die viertägige Mindestfrist des § 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reichsregierung reicht daher heute weder für den Führer und Reichskanzler noch für die Herren Reichsminister zur Vorbereitung eines in der Kabinettsitzung zu fassenden Gesetzesbeschlusses aus.

Ich werde daher in Zukunft grundsätzlich derartige Vorlagen nur dann auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung setzen, wenn sie mindestens 10–14 Tage vor der Kabinettsitzung behufs Verteilung an die Mitglieder der Reichsregierung mir zugeleitet werden.

Auch soweit es sich um die Beratung von noch nicht kabinetsreifen Gesetzentwürfen innerhalb der zuständigen Ressorts handelt, bitte ich im ausdrücklichen Auftrage des Führers und Reichskanzlers den Stellvertreter des Führers so rechtzeitig von den zu beratenden Gesetzentwürfen zu verständigen, daß ihm eine ausreichende Frist für ihre Bearbeitung und für die Stellungnahme gegeben ist. Bei dieser Gelegenheit darf ich auch noch auf einen anderen Mißstand hinweisen, der in letzter Zeit im Gesetzgebungsverfahren wiederholt beobachtet worden ist. Häufig ist die Verabschiedung von Gesetzesvorlagen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt deshalb unbedingt erforderlich, weil bestehende Gesetze zu einem kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt außer Kraft treten und ihre Verlängerung oder ihre Ersetzung durch ein neues Gesetz erforderlich ist. Vorlagen dieser Art werden der Reichskanzlei oft nur wenige Tage vor dem Fristablauf mit der Bitte um beschleunigte Verabschiedung im Umlaufwege zugeleitet. Um solchen Wünschen Rechnung zu tragen, war es bisweilen nötig, Gesetzenwürfe mit einer Frist von drei bis vier Tagen bei den Mitgliedern der Reichsregierung in Umlauf zu setzen und alsdann auf schriftlichem Wege zu verabschieden. Ein solches Verfahren ist bedenklich und wird mit Recht von mehreren Herren Reichsministern gerügt⁷. Die Schuld hieran liegt meist an dem federführenden Reichsministerium, das gewußt hat, daß das neue Gesetz bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erlassen sein muß, die rechtzeitige Vorlage aber verabsäumt hat. Ich darf daher ergebenst bitten, künftig Vorlagen, deren Verabschiedung im Umlaufwege möglich und erwünscht ist, mir so rechtzeitig zu übersenden, daß die Umlaufsfrist auf mindestens acht Tage bemessen werden kann.

Der Führer und Reichskanzler hat mich beauftragt, die oben erwähnten Fristen in Zukunft unbedingt innezuhalten⁸.

L[ammers]

⁷ Schriftliche Beschwerden hierüber nicht ermittelt.

⁸ Dieser Vorsatz ließ sich nicht verwirklichen; s. weiter Dok. Nr. 149.

Zitierhinweis

Nr. 31 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 27. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d031>